

1504029-36.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE. ART. 18, INC. IV, DA LEI. 6.368/76. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504029-36.2018.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504029-36.2018.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2117893/2018 - 3º Distrito Policial de Santos, 3018/2018 - 3º Distrito Policial de Santos, 2117893 - 03º D.P. SANTOS, 3018/18/010 - 03º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ROBERTO MELENDEZ AGUERO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

JOSÉ ROBERTO MELENDEZ AGUERO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado

como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 18h38min., na Rua Alexandre Martins, 80, loja 43, Macuco, nesta cidade e Comarca de Santos, tentou subtrair, para si, 17 (dezessete) barras de chocolate, da marca Hershey's, avaliadas em R\$ 88,23 (oitenta e oito reais e vinte e três centavos), pertencentes ao estabelecimento Carrefour, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Houve estado de flagrância (fls. 01).

Laudo pericial da lesão corporal cautelar (fls. 47/49).

Concedida a liberdade provisória, com a fixação de algumas medidas cautelares (fls. 50/52). O réu está preso por outro juízo (fl. 263).

A denúncia foi recebida em 7 de dezembro de 2018 (fl. 68).

Citado (fl. 263), apresentou defesa prévia (fl. 305). Não obstante os argumentos invocados, o recebimento da denúncia foi mantido (fl. 306).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o representante da vítima e as testemunhas foram ouvidos e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes debateram a causa, sustentando seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do acusado diante da prova de autoria e materialidade do delito. Quanto aos fatos, alega que a confissão se harmonizou com o quadro probatório, em especial com o segurança Amaury. Quanto à dosimetria da pena, pede que na 2ª fase, considere-se a preponderância da reincidência sobre a confissão e, na 3ª fase, o reconhecimento da tentativa em seu favor. Quanto ao regime de cumprimento da pena, requer a fixação do regime fechado diante da reincidência.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado diante da fragilidade do conjunto probatório, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo Reconhecimento da aplicação da circunstância atenuante estabelecida pelo artigo 65, III, alínea "d", do Código Penal; a aplicação do princípio da insignificância por não apresentar perigo ou danos à incolumidade pública; sejam consideradas todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena (artigo 59, CP), devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Consta na denúncia que: "o denunciado ingressou no estabelecimento vítima, apoderou-se das citadas barras de chocolate e as colocou no interior da mochila que trazia consigo.

Na sequência, passou pelos caixas sem efetuar o pagamento dos produtos. Um funcionário do estabelecimento, ao avistar o denunciado saindo do local com uma mochila aparentando estar cheia, desconfiou de sua atitude e procedeu à abordagem de JOSÉ ROBERTO, impedindo a consumação delitiva.

Durante a abordagem, o denunciado admitiu a subtração dos produtos citados, localizados no interior da mochila que ele trazia consigo." (fls. 63/65).

A pretensão punitiva deduzida em juízo deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante

(fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 9), termo de declarações (fl. 11) pelo relatório final (fls. 58/59), bem como pelas demais provas coligidas ao longo da instrução.

A autoria, por sua vez, é certa.

Amaury Vidal Guedes Sobrinho disse que trabalhava como segurança na frente dos caixas. Passaram pelo rádio que o acusado, que já era conhecido no mercado por subtrair itens expostos à venda, havia subtraído chocolate e estava a caminho do caixa. Pediram para abordar. Assim que ele passou pelo último caixa do mercado, bem colado a uma loja, ali o esperava. Ele não resistiu e aceitou conversar mais ao lado, longe da fila. Afirmou que sabia que ele levava algo na mochila que não lhe pertencia. Ele tentou disfarçar, disse que não sabia do que estava falando, mas atendeu o pedido, abriu a mochila e encontraram as barras de chocolate no seu interior. As câmeras tinham registrado o furto. Ele parecia estar sob os efeitos de entorpecente, mas em momento algum resistiu ou demonstrou prepotência.

O réu, José Roberto Melendez Agüero, em seu interrogatório, confessou o crime assim como descrito na denúncia. Estava sob os efeitos de droga realmente. Fazia uso de crack na época, estava acordado há dois dias e estava com fome, razão pela qual venderia os chocolates para obter dinheiro para também comprar drogas. Realmente não tinha dinheiro para efetuar o pagamento no caixa. Viveu nas ruas nessa época e quase foi morto, um trauma que o livrou das drogas graças ao suporte familiar e de seus amigos. Não precisou de internação. Trabalhava como ambulante atualmente.

Ressalte-se, que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7a ed., Editora Atlas S/A - São Paulo, 2.000. pág. 469).

Percebe-se que a prova é harmônica e converge, seguramente, para demonstrar a autoria do acusado, notadamente quando a confissão do acusado é integral, é corroborada pelo depoimento do segurança do supermercado, que confirmou que o acusado já era pessoa conhecida pelos pequenos furtos no estabelecimento, que estava sendo monitorado pelos seguranças, que a subtração das barras de chocolates foram captadas pelas câmeras e recuperadas na abordagem, quando deixava o local, sem ter dinheiro para o respectivo pagamento.

Primeiramente, a tese de insignificância no caso específico não prospera.

"Não há que se falar em princípio da insignificância da conduta. No caso do furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância, é imprescindível a distinção entre o ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi lege, implica eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a mínima gravidade). A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo penal do injusto. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal qual não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. No caso em concreto, o valor do prejuízo causado pela conduta do paciente (R\$333,00) evidencia não ser o caso de reconhecer-se a irrelevância penal da conduta". (HC 136.297/MG, rel Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. 06.10.2009). No mesmo sentido: STF: HC 84.424/SP, rel. Min Carlos Britto, 1ª Turma, j. 07.12.2004.

Destarte, o acusado é multirreincidente e fazia da criminalidade o seu meio de vida, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais de fls. 83/88. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA E MEDIANTE ESCALADA. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA EXISTENTES. 1. O

Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HCn. 107.689/RS, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/3/2012). 2. Hipótese em que o crime foi cometido às 5:30h e, para que o paciente tivesse acesso ao interior do imóvel de onde foram retirados os bens furtados, teve de escalar um muro de 3,70m de altura e, ainda, ultrapassar uma parede lateral de 1m, circunstâncias que demonstram um maior grau de sofisticação da conduta. 3. Não atendidos os requisitos da ausência de periculosidade da ação e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 231545 MG 2012/0013327-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2012).

Destarte, reconhecer a atipicidade da conduta invocando sua insignificância em razão do valor inviabilizaria, por completo, a atividade empresarial e o menor preço ao consumidor, pois legitimaria constantes ataques patrimoniais aos hipermercados sem consequências penais.

Destaco que o acusado, ao ser abordado, poderia sair correndo, ter resistido e conseguir permanecer na posse da res furtiva.

O agente não chegou a ter a mera detenção da res, pois detido ainda na esfera de vigilância do estabelecimento.

Assim, o crime será considerado em sua modalidade tentada, isso porque não se terminou o iter criminis por motivos alheios à vontade no agente, no caso em concreto o fato de ser parado pelos funcionários do estabelecimento comercial.

Assim, demonstrada a autoria e materialidade do delito, passo à individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da sua conduta, o desfalque patrimonial da vítima, demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em seu mínimo legal 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Diante da multirreincidência específica (fls. 19/21), evidente que a vida pregressa do acusado exige maior reprovação do que aquele que ostenta um único apontamento criminoso, ou seja, aqueles que usualmente tem a pena majorada em um sexto. Destarte, é uma circunstância preponderante.

E, por essa razão, mas sem perder de vista a confissão, que não pode deixar de ser prestigiada, compenso esta com a exasperação que seria destinada pelos múltiplos apontamentos, e o faço para aumentar a pena em um sexto, resultando na reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Sobre o tema: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE. ART. 18, INC. IV, DA LEI. 6.368/76. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LEGALIDADE. APLICAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. NON REFORMATIO IN PEJUS. HC NÃO CONHECIDO. "A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão." HC

111516 MS 2008/0162119-5 Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Publicação DJe 12/06/2015
Julgamento 2 de Junho de 2015 Relator Ministro NEFI CORDEIRO.

Por força da tentativa, considerando o iter criminis percorrido, observo que o acusado foi detido e quase atingiu a consumação do delito, razão pela qual deve ser diminuída a pena no patamar mínimo legal, ou seja, em um terço, reduzindo a pena para 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas do réu que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

E, sopesando as circunstâncias do crime, a pena aplicada, a multirreincidência, a colaboração do acusado e seu arrependimento, fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR MICHEL VLADIMIR NUNES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR o réu JOSÉ ROBERTO MELENDEZ AGUERO, qualificado nos autos, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

E, pelas razões aduzidas quando da fixação do regime semiaberto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade a ser indicada pelo juiz das execuções nesse mesmo período.

Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).
2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.
3. Proceda-se o cálculo das penas de multa, que deverão ser recolhidas em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

P.I.C.

Santos, 06 de abril de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL

Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA